

조문 별 제·개정 이유서

◇ 행정규칙명: 국가인권위원회 사무처 소속 공무원 겸직허가 규정

◇ 제정 이유

- 공무원은 공무 외에 영리를 목적으로 하는 업무에 종사하지 못하며 소속 기관장의 허가 없이 다른 직무를 수행할 수 없음(국가공무원법 제64조). 우리 위원회 소속 공무원(인권위원 제외, 이하 같음)은 국가공무원 복무규정 제26조에 따른 사전 겸직허가를 받아 위원회 업무 이외 다른 직무에 종사하는 경우가 다수 있음
- 지난 10년 동안(2013~2022) 위원회 소속 공무원(정무직 제외)이 겸직허가를 받아 공무 외 업무에 종사한 건수는 총 129건으로 연평균 약 13건임
 - * 연도별: '13년 5건, '14년 13건, '15년 11건, '16년 9건, '17년 18건, '18년 25건, '19년 18건, '20년 9건, '21년 8건, '22년 13건
 - 겸직기관 유형별로는, 학교 37건, 비영리법인 및 단체 35건, 공공기관 22건, 국가기관 및 지자체 16건, 학회 7건, 언론사 및 출판사 7건, 기타 5건임
 - 겸직업무 유형별로는, 국가기관·지자체·공공기관의 위원 54건, 대학 등의 강사 25건, 초·중·고 학교운영위원 12건, 학회 이사 등 운영진 8건, 칼럼니스트 및 출판저자 6건, 임대업 등 개인사업 3건, 기타 21건임
- 사회경제적 구조 변화와 공직에 대한 인식변화 등으로 공무원들이 공무 외 다양한 업무에 참여하는 경향을 보이는 가운데, 공무원에 대한 겸직허가 절차와 기준이 강화되고 있음. 특히 2021. 6. 15. 인사혁신처는 겸직심사위원회 설치 및 겸직허가 기간을 2년으로 제한하도록 한 예규를 정한 바 있음

○ 위원회의 경우 소속 공무원의 겸직허가 신청 건수의 증가와 함께 겸직업무가 다양화되고 있으나, 겸직의 적절성을 심사할 수 있는 별도 기구 없이 사무총장과 운영지원과장에게 허가권이 위임된 바, 이에 대한 보완이 필요함

○ 또한 공공기관 등이 자체 인권 관련 조사기구, 심의·의결기구, 자문기구 등을 설치하고 위원회 소속 공무원을 그 위원*으로 참여할 것을 요청하는 사례가 늘어나고 있음. 이는 위원회 공무원이 인권업무 전문지식과 정보 등을 활용하여 타 기관의 인권적 운영을 촉진하는데 이바지할 수 있다는 긍정적인 면이 있음. 그러나 다른 면에서는 위원회 공무원이 의사결정에 참여한 결과에 대한 책임이 따르고 위원회에 대한 국민적 평가나 위상에 영향을 줄 수 있는 사안 이므로, 위원회와 직무 관련성이 있는 겸직에 대한 허가신청이 있는 경우 심사 절차를 강화할 필요가 있음

* 예시) ○○공사 인권경영위원회 위원, ○○청 인권지원단 위원, ○○시 인권증진위원회 위원, ○○공사 인권진정심의위원회 외부위원 등

※ 상임위원회에 대해서는, 국가기관·지방자치단체 또는 정부투자기관이 설치·운영하는 각종 위원회의 위원의 겸직을 **전면 금지**하고 있음(「국가인권위원회 인권위원의 겸직 금지에 관한 규칙」 제2조 제1항 제1호)

○ 따라서 위원회 소속 공무원에 대한 일반적인 겸직허가 심사 및 절차 등에 대해서는 기존과 같이 공무원 복무규정, 인사혁신처 예규를 따르되, 위원회 특성에 따라 운영할 필요가 있거나 겸직허가 업무의 일관성이 필요한 부분에 대해서 자체 원칙과 기준을 정하고자 함

◇ 주요내용

- 가. 가. 겸직허가권자를 위원장으로 하고 일부 사무총장에게 위임하여 겸직허가 절차를 강화함(안 제3조)
- 나. 겸직허가의 일반적 기준에 추가하여 위원회 업무나 대외적 신뢰에 부정적인 영향이 없는 업무에만 겸직허가를 할 수 있도록 함(안 제4조)
- 다. 겸직심사위원회 구성 및 의결정족수, 심사대상을 정함(안 제5조 및 제6조)
- 라. 겸직활동 시 복무관리 원칙을 정함(안 제7조)
- 마. 겸직허가 신청 서식, 허가기간, 허가 시 안내사항 등을 정함(안 제8조, 별지)
- 바. 겸직허가 취소 근거 및 사유, 정기적인 실태조사 근거를 둠(안 제9조)